

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1822/2537

นาย แถว มณี
นาง สำรวย วัฒนธงชัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1399

ป.วิ.พ. มาตรา 142

เดิมทางพิพาทเป็นทางการจำยอมที่โจทก์ใช้ที่ดินของจำเลยเป็นทางเข้าออก ที่ดินของโจทก์สู่ทางสาธารณะเป็นทางเกวียนขนาด กว้าง 2-3 เมตร แต่ในเวลาต่อมาโจทก์ไม่ได้ใช้ทางนี้เป็นทางเกวียน ผ่านเข้าออกเป็นเวลานานถึง 10 ปีแล้ว คงใช้เป็นทางสำหรับคนเดิน การจำยอมไม่ว่าจะได้มาโดยนิติกรรมหรือโดยอายุความ ที่เป็นทางเกวียนดังกล่าวย่อมระงับสิ้นไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399 หลังจากนั้น เป็นต้นมาทางที่โจทก์ใช้ที่ดินของทางเข้าออกที่ดินของโจทก์ ย่อมมีสภาพเพียงเป็นทางเดิน อายุความได้สิทธิหรืออายุความเสียสิทธิการจำยอมมิใช่อายุความฟ้องร้อง ฉะนั้นปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า การจำยอมสิ้นไปแล้วโดยอายุความ ศาลฎีกาจึงยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 4915 จำเลยมีที่ดินติดต่อกับที่ดินโจทก์ไปทางตะวันออก โจทก์เดินเข้าออกระหว่างที่ดินโจทก์และทางสาธารณะ โดยผ่านมุมตะวันตกเฉียงเหนือของที่ดิน จำเลยมานานกว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งจำเลยล่อม

รั้วเว้นส่วนนี้ไว้นอกรั้ว เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2532 จำเลยย้ายรั้วออกมาปิดกั้นทางเดินดังกล่าวแล้ว เป็นเหตุให้โจทก์เข้าออกไม่สะดวกเหมือนเดิมโจทก์บอกให้จำเลยเปิดทางเช่นเดิม แต่จำเลยก็เพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยเปิดทางให้คืนสู่สภาพเดิม

จำเลยให้การว่า โจทก์และบริวารเดินผ่านที่ดินจำเลยกว้าง 1 เมตรเศษ โดยถือวิสาสะเนื่องจากความเป็นญาติ จึงไม่ใช่ทางภาระจำยอม จำเลยไม่ได้ล้อมรั้วปิดทางขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยทำรั้วกั้นทางสาธารณะ จากจุด จ. ในแผนที่พิพาทหมายเลข 1 ถึงจุด ข. เป็นระยะทาง 1.28 เมตรและจากจุด จ. ถึงหลักหมุดเขตเลขที่ 5014 พ. เป็นระยะทาง 1.28 เมตร(จากมุมตะวันตกเฉียงเหนือของที่ดินจำเลยไปตามแนวเขตด้านเหนือและด้านตะวันตกด้านละ 1.28 เมตร) ห้ามจำเลยขัดขวางโจทก์และบริวารผ่านช่องทางดังกล่าว

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในประการต่อไปว่า ทางพิพาทที่โจทก์ใช้ที่ดินของจำเลยเป็นทางเข้าออกไปสู่ทางสาธารณะเป็นทางภาระจำยอมหรือไม่ และมีขนาดความกว้างยาวเพียงใด ซึ่งในปัญหาว่าทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมหรือไม่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังไม่ได้วินิจฉัย แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏอยู่แล้วในสำนวน ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยเสียเองโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยอีก สำหรับปัญหาว่าทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมหรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์ นายเชื้อ มณีจำสืบเอกสวัสดิ์ ฉิมประเสริฐ นางแปลก มาศิรินางดี

ยุทธสินเสวี นางอึ้ง พินิจวงศ์ และพยานอื่นของโจทก์เบิกความว่า เดิมทางการ
จำยอมที่โจทก์ใช้ที่ดินของจำเลยเป็นทางเข้าออกที่ดินของโจทก์สู่ทางสาธารณะกว้าง
ประมาณ 2-3 เมตรเกวียนและรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ฝ่ายจำเลยนำสืบว่า
โจทก์เลิกใช้เกวียนมานานประมาณ 15 ปีแล้ว ซึ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี้จำเลยเอก
สวัสดิ์ นางแปลกและนางอึ้ง พยานโจทก์ก็เบิกความว่าโจทก์เลิกใช้เกวียนมาเป็น
เวลานานถึง 10 ปีแล้ว เป็นการเจือสมพยานจำเลยจึงฟังว่าเดิมทางพิพาทเป็นทาง
การจำยอมที่โจทก์ใช้ที่ดินของจำเลยเป็นทางเข้าออกที่ดินของโจทก์สู่ทางสาธารณะ
เป็นทางเกวียนขนาดกว้าง 2-3 เมตร แต่ในเวลาต่อมาโจทก์ไม่ได้ใช้ทางนี้เป็นทาง
เกวียนผ่านเข้าออกเป็นเวลานานถึง 10 ปีแล้วคงใช้เป็นทางสำหรับคนเดิน การ
จำยอมไม่ว่าจะได้มาโดยนิติกรรมหรือโดยอายุความที่เป็นทางเกวียนดังกล่าวยอม
ระงับสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399 และอายุความได้
สิทธิหรืออายุความเสียสิทธิการจำยอมมิใช่อายุความฟ้องร้องฉะนั้นปัญหาข้อ
กฎหมายที่ว่าการจำยอมสิ้นไปแล้วโดยอายุความศาลฎีกาจึงยกขึ้นวินิจฉัยเองได้
หลังจากนั้นเป็นต้นมาทางที่โจทก์ใช้ที่ดินของจำเลยเป็นทางเข้าออกที่ดินของโจทก์
จึงมีสภาพเพียงเป็นทางเดินซึ่งต่อมาจำเลยได้ยกให้เป็นทางสาธารณะเมื่อปี 2527
แต่โจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าทางเดินนี้มีขนาดกว้างยาวเพียงใดคงได้ความตามที่
จำเลยนำสืบว่าทางเดินกว้างประมาณ 2 เมตรเศษโดยผ่านที่ดินของจำเลยส่วนหนึ่ง
กว้างประมาณ 1 เมตรเศษและอีกส่วนหนึ่งผ่านที่ดินของร้อยตรีกลิ่นกว้างประมาณ
1 เมตรเศษที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดขนาดของทางเดินและห้ามจำเลยขัดขวางโจทก์
และบริวารที่จะผ่านทางส่วนนี้นั้นเหมาะสมแล้ว"

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ